

1502704-82.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... a habitualidade na prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que os policiais já investigavam, há cerca de um mês, a organização criminosa integrada pelo acusado, bem como o fato de estar ele na condução de um veículo especialmente preparado para o transporte do tóxico, o que evidencia que fazia do tráfico ilícito de entorpecentes o seu meio de vida. Nesse sentido o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502704-82.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502704-82.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME BICALHO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502704-82.2021

Autos nº 908/2021

Vistos etc.,

I - GUILHERME BICALHO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 18h10min, na Rodovia SP 348, km 84, Três Marias, nesta cidade e comarca de Campinas, transportava, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 1.983g (mil novecentos e oitenta e três gramas) de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), acondicionados em 6.000 (seis mil) unidades, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 146), o réu apresentou defesa prévia a fls. 150/155.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 05 de novembro de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 160/161).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de

acusação e uma de defesa; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 314).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas; 3) a fixação de regime prisional inicial aberto, observado o tempo de prisão provisória; e 4) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 315/320).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 14/15, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 118/120, Relatório de Investigações de fls. 188/193 e Laudo Pericial do veículo apreendido constante de fls. 255/264.

Quanto à autoria, o acusado, na fase de inquérito policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, por outro lado, disse que receberia a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) para fazer o transporte do ilícito da cidade de São Bernardo do Campo até Ribeirão Preto; contudo, negou conhecimento quanto a ser entorpecente o que levava no compartimento secreto do veículo.

Por outro lado, ambos os policiais civis ouvidos em audiência relataram que, em investigação sobre o tráfico de drogas sintéticas na cidade, tinham informações de que um veículo Prisma, de cor preta e placas FLC-4922, estava no transporte e distribuição de ecstasy; em monitoramento, realizaram campana e efetuaram a abordagem. Em revista veicular, além de dois aparelhos de telefone celular, localizaram um fundo falso no painel do automóvel, local em que posicionado um cofre em cujo interior, após a sequência de comandos realizada pelo réu para o seu destravamento, foram localizadas as 6.000 (seis mil) unidades da droga. Indagado, o acusado confessou que receberia o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para transportar o entorpecente para ser distribuído entre Campinas e Ribeirão Preto. Ato contínuo, relataram, ainda, que, periciado o celular do acusado, havia, no bloco de anotações, um arquivo chamado "Cardápio do Titio", local em que estavam listados diversos tipos de drogas sintéticas e o seu preço. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Cumprе ressaltar que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e as palavras dos agentes da lei têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Por fim, a testemunha de defesa Victor, ouvida em audiência, apenas relatou que o réu trabalhava como office boy e motorista por aplicativo, na condução de seu veículo Ford Ka, bem como residia com sua mãe e era o responsável pelo sustento familiar.

No mais, inviável a tese da Defesa no sentido de que o réu não praticou atos de mercancia da droga, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "transportar".

Descabido, também, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, uma vez que, não obstante a admissão de que sabia que transportava algo ilícito, o réu negou ter conhecimento de que se tratava de entorpecente.

Contudo, restou patente a sua ciência, tanto pelo conteúdo extraído do seu celular,

conforme documentado pelo Relatório constante de fls. 188/193, quanto pela sua admissão, em interrogatório, em ter receio de aceitar a proposta do transporte. Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu transportava a elevada quantidade de ecstasy, destinada ao consumo de terceiras pessoas, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, bem como a elevadíssima quantidade de substância entorpecente apreendida (6.000 unidades), fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, aumentada de $\frac{1}{2}$ (metade), a segregativa em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que declarou trabalhar como motorista de Uber em audiência. Não obstante seja o réu primário e sem antecedentes criminais, entendo que não é o caso de se aplicar o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), porque restou devidamente demonstrada a habitualidade na prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que os policiais já investigavam, há cerca de um mês, a organização criminoso integrada pelo acusado, bem como o fato de estar ele na condução de um veículo especialmente preparado para o transporte do tóxico, o que evidencia que fazia do tráfico ilícito de entorpecentes o seu meio de vida. Nesse sentido o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, ocasião em que se concede a ordem de ofício. 2. No processo penal, só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo, conforme preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa o brocardo francês ne pas de nullité sans grief (AgRg no HC 281238/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 1/7/2014). 3. Caso em que inexistente nulidade a reparar na degravação de atos processuais realizados em audiência (depoimento das testemunhas e interrogatório do réu), determinada pelo Tribunal estadual a pedido do Parquet, porquanto nenhum prejuízo adveio à defesa, a quem se conferiu oportunidade para se manifestar acerca do teor das transcrições produzidas, tendo o patrono do paciente feito carga dos autos para tanto, devolvendo-os sem nenhuma impugnação. 4. A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, o indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminoso. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou a tese de que caracteriza bis in idem a valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria do delito de tráfico de entorpecentes tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo da pena (ARE n. 666.334 RG/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014). 6. Quando a expressiva quantidade de droga encontrada em poder do paciente é considerada para exasperar a pena-base e afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 - por denotar que o réu se dedicava às atividades criminosas - não significa tenha havido bis in idem na dosimetria da pena, porquanto o paradigma pretoriano preocupou-se em evitar a dupla valoração da quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-base e no dimensionamento, na modulação ou na definição do patamar daquela causa de diminuição, situação aqui não verificada, já que tal circunstância não serviu para dosar o quantum de incidência da minorante, mas para deixar de reconhecer a figura do tráfico privilegiado. 7. Na

hipótese, a vultosa quantidade de droga encontrada (mais de 10kg de cocaína), acondicionada em veículo conduzido pelo paciente, demonstra sua dedicação às atividades criminosas e justifica o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. 8. Writ não conhecido. (HC 211.004/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 19/10/2015)". Por fim, incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado GUILHERME BICALHO PEREIRA, qualificado nos autos (RG nº 58.495.580 - I.I.R.G.D - fls. 143), à pena segregativa de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos desde à época dos fatos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06.

Diante da expressiva quantidade de droga apreendida, o que denota que o tráfico era praticado em larga escala, entendo que, não obstante primário, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

Neste sentido é o entendimento do STJ: "É idônea e suficiente para justificar o regime mais gravoso a fundamentação baseada no caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida, quase meio quilo e as denúncias de que o réu praticava o tráfico e atuava com um "disk" para atender as ligações dos usuários e entregar o entorpecente, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c 59, ambos do Código Penal." (STJ - AgRg no HC 499.232/SP, j. 06/06/2019).

E ainda: "Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (STJ - AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, não poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo réu (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA